واحدها يمين وهو القسم بفتح السين المهملة فاليمين تأكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص وهي وجوابها كشرط وجزاء والحلف على مستقبل ارادة تحقيق خبر فيه ممكن بقول يقصد به الحث على فعل الممكن أو تركه والحلف على أمر ماض اما بر وهو الصادق أو غموس وهو الكاذب أو لغو وهو مالا أجر فيه ولا اثم ولا كفارة (لا تنعقد اليمين الا بالله تعالى) نحو والله وبالله وتالله (أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته كعزة الله وقدرته وأمانته) والرحمن الرحيم والقديم الازلي وخالق الخلق ورازق العالمين ورب العالمين والعالم بكل شئ والحي الذي لا يموت والاول الذي ليس قبله شئ والآخر الذي ليس بعده شئ ونحو مما لا يسمى به غيره تعالى وأما ما سمي به غيره تعالى واطلاقه ينصرف الى الله تعالى كالعظيم والرحيم والرب والمولى والرازق فان نوى به الله تعالى أو أطلق كان يمينا وان نوى به غيره فليس بيمين لانه يستعمل في غيره قال تعالى فارجع الى ربك فارزقوهم منه بالمؤمنين رؤف رحيم والمولى المعتق ولها عرش عظيم (وان قال يمينا بالله أو قسما) بالله (أو شهادة) بالله (انعقدت) يمينه (وتنعقد) اليمين (بالقرآن) وبكلام الله سبحانه وتعالى (وبالمصحف) وبسورة من القرآن وآية منه (وبالتوراة ونحوها من الكتب المنزلة) كالانجيل والزبور قال ابن نصر الله في حواشيه لو حلف بالتوراة والانجيل ونحوهما من كتب الله فلا نقل فيها والظاهر انها يمين انتهى وجزم بكونها يمينا في المنتهى والاقناع لان اطلاق اليمين انما ينصرف للتوراة والانجيل والزبور المنزل من عند الله تعالى دون المبدل ولا تسقط حرمة شئ من ذلك بكونه منسوخ الحكم بالقرآن فغاية ذلك ان يكون كالآية المنسوخ حكمها من القرآن ولا تخرج بذلك عن كونها كلام الله تعالى واذا كانت كلامه فهي صفة من صفاته كالقرآن (ومن حلف بمخلوق كالاولياء والانبياء عليهم) الصلاة و(السلام أو) حلف (بالكعبة) عظمها الله تبارك وتعالى (ونحوها حرم ولا كفارة) عليه ان حنث قال في المنتهى وشرحه ويحرم بغير ذات الله تعالى وصفته لما روى ان ابن عمر رأى رجلا يقول لا والكعبة فقال ابن عمر لا يحلف بغير الله فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو اشرك رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن سواء أضافه الى الله تعالى كقوله ومخلوق الله ومقدوره ومعلومه وكعبته ورسوله أو لا كقوله والكعبة ولا كفارة في الحلف بغير الله انتهى

*(فصل * وشروط وجوب الكفارة خمسة أشياء) فلا كفارة مع فقد واحد منها (أحدها كون الحالف مكلفا) فلا تجب الكفارة على نائم وصغير ومجنون (ومغمى عليه) ومعتوه (الثاني كونه) أي الحالف (مختارا) للحلف ذكره الاصحاب فلا تنعقد من مكره عليها (الثالث كونه قاصد اليمين) لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان (فلا تنعقد) اليمين (ممن سبق) اليمين (على لسانه بلا قصد) منه لايجابها (كقوله لا والله وبلا والله في عرض حديثه) فلا تجب فيه كفارة على الاصح وتسمى لغوا قال البيضاوي اللغو الساقط الذي لا يعتد به من كلام وغيره ولغو اليمين ما لا عقد معه كما سبق به اللسان أو تكلم به جاهل بمعناه وكقول العرب لا والله وبلا والله لمجرد التأكيد انتهى (الرابع كونها) أي اليمين (على أمر مستقبل)